Bilag 1.8 – Erstatningskrav (regres) (POERSPO)

1. AFGRÆNSNING AF FORDRINGSTYPEN

Dette bilag vedrører fordringer på politiets regreskrav for erstatning, hvor fordringen er baseret på dom eller forlig iht. Offererstatningsloven. Politiets regreskrav opstår som følge af, at staten har ydet erstatning for person- eller tingsskade til et offer for en forbrydelse i henhold til offererstatningsloven.

De nævnte fordringer er omfattet af fordringstypen POERSPO, og benævnes i det følgende ”erstatningskrav”.

Fordringstypen omfatter **ikke** følgende (ikke udtømmende):

- Andre krav på erstatning baseret på dom, forlig mv., men hvor erstatningskravet er tilkendt med hjemmel i anden lov end offererstatningsloven. Disse krav er omfattet af fordringstypen ”Erstatningskrav baseret på dom, forlig mv.” (POERDOF).
- Erstatningskrav iht. Offererstatningsloven, som alene hviler på Erstatningsnævnets afgørelse og ikke er fastslået ved dom eller forlig. Fordringshaver har oplyst, at disse krav ikke indberettes til inddrivelse.
- Renter som er pålagt fordringen
- Rykkergebyrer som er pålagt fordringen.

Fordringstypen er omfattet og reguleret af følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 1209 af 18. november 2014 med senere ændringer, Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (herefter ”offererstatningsloven”)
- Lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, lov om rettens pleje (herefter ”retsplejeloven”)
- Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 med senere ændringer, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (‘gældsinddrivelsesloven’)
- Bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”Gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”)

Fordringshaver oversender fordringer pt. på POERSPO til inddrivelse via portalløsningen og ikke system-systemløsningen.

2. DET RETLIGE GRUNDLAG

Reglerne om politiets regreskrav er reguleret i Offererstatningsloven. Hvor staten yder erstatning til ofre for forbrydelser i henhold til offererstatningsloven, indtræder politiet i skadelidtes krav mod skadevolderen, jf. lovens § 17.

Offererstatningslovens § 17, har følgende ordlyd:

"Staten indtræder, i det omfang der ydes erstatning, i skadelidtes krav mod skadevolderen."

Det er dette regreskrav, som er omfattet af fordringstypen.

Det er en forudsætning for identifikation af fordringen, at opkrævningen/afgørelsen indeholder henvisning til den eller de hjemmelsbestemmelser, som fordringen vedrører.

2.1 Overdragelse af fordringer til inddrivelse

Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter "gældsinddrivelsesloven") gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt

Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter benævnt "gældsinddrivelsesbekendtgørelsen"). Det er i dag Gældsstyrelsen ("GÆLDST"), som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.

Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver fordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.

Fordringshaver skal ved overdragelsen af fordringen til GÆLDST give alle oplysninger, som efter GÆLDST's bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen, herunder oplysning om fordringens stiftelsestidspunkt, forfaldstidspunkt, sidste rettidige betalingstidspunkt, rentesats, hovedstol og omkostninger, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, sidste pkt.

Fordringer afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.

3. FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.

Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter "forældelsesloven") foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.

Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.

3.1 Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

> *"Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.*
>
> *Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb."*

§ 2, stk. 1, bruger ikke begrebet "forfaldstid", men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.

Det fremgår ikke udtrykkeligt af offererstatningsloven, hvornår forfaldstidspunktet for regreskrav på offererstatninger indtræder. Det fremgår af erstatningsansvarsloven § 16, stk. 1, at godtgørelse og erstatning kan kræves betalt en måned efter, at skadevolderen har været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af erstatningens størrelse. Erstatningskravet forfalder således på dette tidspunkt, som dog ikke er nærmere fastsat. Fordringshavers regreskrav på offererstatninger må dog mest nærliggende først anses for at forfalde efter, at Fordringshaver har truffet afgørelse om regreskravet, da dette er det tidligste tidspunkt, til hvilket Fordringshaver kan kræve regreskravet betalt.

For fordringer på regreskrav hvor fordringen er fastslået ved dom eller forlig, regnes forældelsesfristen fra doms- eller forligsdatoen.

Vær opmærksom på, at der ved forældelsesafbrydende skridt, såsom indgåelse af afdragsordninger eller hvor der på skyldners anmodning er ydet henstand, sker udskydelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.

Såfremt der er indgået en afdragsordning med skyldner, udskydes forældelsens begyndelsestidspunkt, og forældelsesdatoen skal beregnes fra det senest betalte afdrag.

Såfremt fordringshaver har ydet henstand på skyldners anmodning, udskydes forældelsens begyndelsestidspunkt, og forældelsesdatoen skal dermed regnes fra dagen efter henstandens udløb.

Det er dog aftalt mellem parterne, at Fordringshaver ikke ved fastsættelsen af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt skal tage hensyn til de situationer, hvor der sker ydelse af henstand. Forældelsesfristen skal dermed i alle tilfælde beregnes fra forfaldsdato

I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.

3.2 Forældelsesfristens længde

Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, med mindre andet følger af andre bestemmelser. Fordringer på erstatningskrav (regres) falder ind under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under fordringstypen POERSPO er den 10-årige forældelsesfrist fra doms- eller forligsdatoen.

3.3 Beregning af forældelsesdato

Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:

> *"Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.*
>
> *Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag."*

I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den 11. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 11. oktober 2020.

Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.

3.4 Foreløbig afbrydelse af forældelsen efter gældsinddrivelseslovens § 18 a

Gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4, har følgende ordlyd:

> *"For fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden er forældelsesfristen 3 år, selv om hovedkravet, inden det kom under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, havde en længere forældelsesfrist eller der, før eller efter at fordringen kom under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, er opnået et retsgrundlag som nævnt i forældelseslovens § 5, stk. 1, jf. dog stk. 5, 2. og 3. pkt. For private underholdsbidrag og regioners og kommuners privatretlige fordringer gælder dog den forældelsesfrist, der var gældende ved fordringens modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, eller som under inddrivelsen hos restanceinddrivelsesmyndigheden måtte blive opnået efter forældelseslovens § 5, stk. 1. Denne forældelsesfrist gælder også for tilhørende renter under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden."*

For fordringer med en forældelsesfrist der er længere end 3 år ændrer gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4, den oprindelige forældelsesfrist, til en 3-årig forældelsesfrist. Dette gælder fra den dag, GÆLDST

modtager fordringen til inddrivelse, medmindre der er tale om private underholdsbidrag eller regioners og kommuners privatretlige fordringer.

Gældsinddrivelseslovens § 18 a stk. 5 har følgende ordlyd:

> *" Tilbagesendes et hovedkrav og dets tilhørende rente eller renter til fordringshaveren eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, vil den forældelsesdato, der var gældende ved tilbagesendelsen, jf. stk. 2 og 3, fortsat være gældende, medmindre fordringshaveren eller den, der på dennes vegne opkræver fordringen, i medfør af forældelsesloven eller andre forældelsesregler får udskudt forældelsesdatoen. Er forældelsesfristen efter tilbagesendelsen blevet forlænget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, finder stk. 4, 1. pkt., kun anvendelse, hvis forældelsen afbrydes for fordringskomplekset, efter at dette på ny er modtaget til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Genoverdrages hovedkravet til restanceinddrivelsesmyndigheden med en forældelsesdato, som er senere end 3 år fra den dato, hvor hovedkravet på ny modtages til inddrivelse, finder stk. 4, 1. pkt., dog anvendelse, således at forældelsesfristen på 3 år skal regnes fra denne modtagelsesdato. 2. og 3. pkt. gælder ikke for fordringer omfattet af stk. 4, 2. pkt."*

Hvis en fordrings forældelsesfrist er længere end 3 år før oversendelse til inddrivelse, nedjusteres forældelsesfristen til 3 år, når fordringen modtages til inddrivelse, jf. ovenfor samt gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4. Den reducerede forældelsesfrist vil forsat være gældende, hvis fordringshaver tilbagekalder en fordring eller når GÆLDST tilbagesender fordringskomplekset. Dette gælder også i tilfælde, hvor fordringshaver foretager forældelsesafbrydende skridt, når fordringen igen er under opkrævning.

Forlænger fordringshaver forældelsesfristen med et særligt retsgrundlag jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, efter fordringen er blevet tilbagesendt, finder gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4, 1. pkt. kun anvendelse, hvis fordringen igen oversendes til inddrivelse, og GÆLDST fortager et forældelsesafbrydende skridt jf. gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 5, 2. pkt.

Genoverdrager fordringshaver en fordring med en forældelsesfrist på mere end 3 år fra det nye modtagelsestidspunkt, regner GÆLDST fordringens forældelsesfrist 3 år fra den nye modtagelsesdato, jf. gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 5, 3. pkt.

4. STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for erstatningskrav (regres) er i det følgende angivet den mellem parterne fælles forståelse for, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces. Den nærmere beskrivelse af snitfladerne kan findes på: https://info.fordringshaverportal.skat.dk/teknisk-information/.

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (PO-ERSPO)
Identifikation af skyldner/ Hæfter 1	

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
	Fordringshaver skal ved oversendelse af en fordring angive CPR-nummer eller CVR-nummer til identifikation af skyldner, medmindre dette ikke er muligt, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 3, stk. 2. Feltet 'Hæfter 1' skal indeholde en indberetning af fordringshavers information om skyldner. Skyldneren er i dette tilfælde den person, som udøver den erstatningspådragende handling (skadevolderen). Ved overdragelse af fordringen, skal identifikation af skyldner således angives med skyldners CPR-nummer, hvis skyldner er en fysisk person. Hvis skyldner er en juridisk person, skal identifikation af skyldner angives med skyldners CVR-nummer. Hvis skyldner ikke har et CPR/CVR/SE-nummer, indtastes AKR-nummer.
Eget referencenummer	Feltet skal indeholde Fordringshavers entydige identifikation af fordringen i form af et unikt ID, der kan bestå af både tal og/eller bogstaver. Dette kan eksempelvis være et journalnummer eller fakturanummer, som Fordringshaver har oprettet specifikt for fordringen. Såfremt der anvendes eksempelvis samme fakturanummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx ved brug af et løbenummer i tilknytning til fakturanummeret eller ved hjælp af en efterfølgende tekst. Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet. Feltet må ikke indeholde personoplysninger, såsom CPR-nummer.
Fordringsart	Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette bilag vedrører alene fordringer, der overdrages til inddrivelse. Fordringshaver skal derfor angive fordringsarten "INDR" for fordringer omfattet af dette bilag.

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
Fordringstypekode	Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype. For fordringer for politiets regreskrav for erstatning i henhold til Offererstatningsloven skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden POERSPO.
Stiftelsesdato	Stamdatafeltet "stiftelsesdato" anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, dvs. det tidspunkt hvor fordringen opstår. Hvad der udgør den retsstiftende begivenhed afhænger konkret af fordringens retsgrundlag og de hertil knyttede faktiske forhold. Feltet skal indeholde datoen for fordringens stiftelsestidspunkt. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende begivenhed. Den retsstiftende begivenhed er det tidspunkt, hvor fordringen efter lovgivningen opstår. Feltet 'Stiftelsesdato' skal angives som gerningstidspunktet, dvs. dagen hvor den skadevoldende handling blev foretaget. Såfremt den skadevoldende handling er foretaget over en periode, skal stiftelsesdatoen angives som hændelsesdato-/skadestidspunkt, der er angivet af Erstatningsnævnet i deres afgørelse eller i den underliggende civil- eller strafferetlige dom.
Periode start	Feltet 'Periode start' skal ikke udfyldes.
Periode slut	Feltet 'Periode start' skal ikke udfyldes.
Hovedstol/ Oprindelig hovedstol	Feltet 'Oprindelig hovedstol' angiver fordringens oprindelige pålydende på tidspunktet for dens stiftelse. Beløbet må <u>ikke</u> indeholde renter og er desuden ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i 'Beløb til inddrivelse'. Beløbet kan angives i kroner og øre. *Eksempel:*

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
	En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 10.000 kr. Der er betalt 3.000 kr., inden at fordringen bliver tastet ind i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet 'Oprindelig hovedstol' skal angives med 10.000 kr. <u>Solidarisk hæftelse:</u> Ved solidarisk hæftende skyldnere skal den samlede hovedstol indtastes for alle skyldnere samlet, og fordringens hovedstol skal således ikke deles forholdsmæssigt op mellem skyldnere. Vær opmærksom på, at der alene skal indtastes <u>ét krav,</u> uanset hvor mange skyldnere der hæfter. Alle skyldnere skal indtastes på det samlede krav med de relevante oplysninger for den enkelte skyldner, fx oplysning om indgået forlig. *Eksempel:* *Det oprindelige krav ved stiftelse er 12.000 kr. Der foreligger solidarisk hæftelse blandt tre skyldnere, og den ene skyldner har betalt en del af fordringen på 4.000 kr. Feltet 'Oprindelig hovedstol' skal angives med fordringens fulde hovedstol, dvs. 12.000 kr.*
Beløb/ **Beløb til inddrivelse**	Feltet 'Beløb til inddrivelse' skal indeholde fordringens beløb (restgæld) på det tidspunkt, hvor fordringshaver indtaster fordringen i fordringshaverportalen. Det er et krav, at fordringer til enhver tid indtastes individuelt og ikke lægges sammen i et samlet beløb. Beløbet skal svare til fordringens værdi, efter eventuelle indbetalinger er fratrukket, dvs. hovedstolen fratrukket eventuelle delindbetalinger modtaget inden indtastning i fordringshaverportalen. Beløbet må <u>ikke</u> indeholde renter og er ikke nødvendigvis sammenfaldende med beløbet i feltet 'Oprindelig hovedstol'. Beløbet kan angives i kroner og øre. *Eksempel:* *En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 10.000 kr. Der er betalt 3.000 kr., inden at fordringen bliver tastet ind i fordringshaverportalen. Det betyder, at feltet 'Beløb til inddrivelse' skal angives med 7.000 kr.* <u>Solidarisk hæftelse:</u>

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (PO-ERSPO)
	Ved solidarisk hæftende skyldnere skal det fulde fordringsbeløb indtastes for alle skyldnere, og beløbet skal således ikke deles forholdsmæssigt op mellem skyldnere. Vær opmærksom på, at der alene skal indtastes ét krav, uanset hvor mange skyldnere der hæfter. Alle skyldnere skal indtastes på det samlede krav med de relevante oplysninger for den enkelte skyldner, fx oplysning om indgået forlig. *Eksempel:* *Det oprindelig krav er ved stiftelse 12.000 kr. Der foreligger solidarisk hæftelse blandt tre skyldnere, og den ene skyldner har betalt en del af fordringen med 4.000 kr. Feltet 'Beløb til inddrivelse' skal angives med fordringens fulde restbeløb, dvs. 8.000 kr.*
Renteregel	Feltet 'Renteregel' angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen eller politikredsen, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner Gældsstyrelsen inddrivelsesrenter. Hvis 'Rentesatskoden' udfyldes med 'Procesrente', og Gældsstyrelsen skal beregne renten, skal 'Renteregel' udfyldes med '001 = Gældsstyrelsen beregner og tilskriver renter'.
Rentesatskode	Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen. Der beregnes automatisk inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet 'Rentesatskode' ikke er udfyldt. Feltet skal derfor som udgangspunkt ikke udfyldes. I det omfang fordringen er baseret på en dom eller et forlig, gælder følgende: Ved dom: Hvis dommen tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med 'Procesrente'. Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke udfyldes. Ved forlig: Hvis fordringen er baseret på et frivilligt forlig, skal feltet ikke udfyldes.

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
	Såfremt fordringen under inddrivelse skal beregnes med procesrente skal rentesatskode 20 vælges.
Beskrivelse	Feltet 'Beskrivelse' skal være udfyldt med henvisning til den konkrete afgørelse/opkrævning. Der skal anføres følgende tekst i feltet: *Vedrørende journalnr. xxxx-xxxxx-xxxxx-xx, (Dom/forlig) den dd-mm-yyyy, XXXX ret.*
Domsdato	Denne fordringstype er altid baseret på enten en dom eller et forlig. Såfremt regreskravet er fastslået i en dom, skal feltet 'Domsdato' angives med datoen for dommens afsigelse. Vær her opmærksom på, at feltet alene skal udfyldes, såfremt kravets eksistens og størrelse er udtrykkeligt fastslået i dommen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der foreligger en dom, som alene fastslår skadevolders erstatningsansvar, hvis ikke dommen samtidig opgør erstatningskravets omfang.
Forligsdato	Denne fordringstype er altid baseret på enten en dom eller et forlig. Såfremt regreskravet er fastslået i et forlig, skal feltet 'Forligsdato' angives med den dato, hvor forliget er underskrevet og dateret. I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato, som politikredsen har påført det frivillige forlig ved udsendelse til skyldner. *Eksempel:* *Såfremt forliget er underskrevet og dateret d. 5. januar, skal feltet 'Forligsdato' angives med d. 5. januar.* *Hvor forliget er modtaget d. 5. januar underskrevet, men ikke dateret, angives feltet med den dato, hvor politikredsen har fremsendt forliget til skyldneren, eksempelvis d. 2. januar.* Vær her opmærksom på, at feltet alene skal udfyldes, såfremt kravets eksistens og størrelse er udtrykkeligt fastslået

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
	i forliget. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at forliget alene fastslår skadevolders erstatningsansvar, hvis ikke forliget samtidig fastslår erstatningskravets omfang.
Forfaldsdato	Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaver kan kræve fordringen betalt. Feltet 'Forfaldsdato' skal angives med den dato, hvor politiet træffer afgørelse om regreskravet. Såfremt der i straffedommen er taget stilling til erstatningens udmåling, skal feltet angives med fakturadatoen, dvs. den dato, hvor politikredsens opkrævning af regreskravet finder sted. Vær særligt opmærksom på, at forfaldsdato ved overdragelse til inddrivelse via portalen ikke er sammenfaldende med forfaldsdatoen på fakturaen (denne skal derimod indtastes i feltet 'Sidste rettidige betalingsdato').
Sidste rettidige betalingsdato	Feltet 'Sidste rettidige betalingsdato' skal udfyldes med det tidspunkt, hvor skyldner senest kan betale fordringen uden at være i misligholdelse. I feltet skal angives opkrævningsdatoen plus 30 dage. Vær opmærksom på, at feltet skal udfyldes med betalingsfristen i <u>den oprindelige faktura</u>. En betalingsfrist angivet i en efterfølgende rykkerskrivelse skal dermed <u>ikke</u> indsættes i feltet. <u>Ved afdragsordning:</u> Såfremt politikredsen har indgået en afdragsordning med skyldner, som efterfølgende misligholdes, er det betalingsfristen for det misligholdte afdrag, som skal angives i feltet. *Eksempel:* *Afdragsordningen løber eksempelvis fra d. 1. januar til d. 30. juni, og afdragene med betalingsfrist d. 1. januar og d. 1. februar er betalt rettidigt. Afdraget i marts måned betales efterfølgende ikke, derfor skal sidste rettidige betalingsdato angives som d. 1. marts.* <u>Ved henstand:</u> Såfremt politikredsen har ydet henstand på skyldners anmodning, udskydes sidste rettidige betalingsdato til dagen efter henstandens udløb. Det vil derfor være datoen for dagen efter henstandens udløb, som skal angives i feltet. Parterne er dog

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
	blevet enige om, at der ikke tages hensyn til ydet henstand i angivelsen af sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato vil således skulle angives som den "oprindelige" sidste rettidige betalingsdato. *Eksempel:* *Hvis der er ydet henstand fra d. 1. januar til og med d. 31. januar, skal sidste rettidige betalingsdato angives som d. 1. februar.* <u>Ved frivilligt forlig:</u> Såfremt der er indgået frivilligt forlig med skyldner og kravet skal sendes til inddrivelse, skal feltet udfyldes med datoen for den dag, det frivillige forlig er underskrevet. I tilfælde af at forliget ikke er dateret, skal feltet udfyldes med den dato, hvor forliget modtages retur fra skyldner. *Eksempel:* *Såfremt det frivillige forlig er underskrevet d. 31. januar, skal sidste rettidige betalingsdato angives som d. 31. januar. Hvis det frivillige forlig ikke er dateret, men modtaget hos politikredsen d. 3. februar, skal sidste rettidige betalingsdato angives som d. 3. februar.*
Forældelsesdato	Feltet skal angive den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs. den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. For fordringer på regreskrav gælder en 10-årig forældelsesfrist fra doms- eller forligsdatoen. Politikredsen skal derfor beregne forældelsesdatoen som doms- eller forligsdatoen, plus 10 år. Hvis forældelsesdatoen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, d. 24. eller d. 31. december, skal forældelsesdatoen desuden udskydes til den førstkommende hverdag. <u>Ved dom (civil- eller strafferetlig):</u> Hvor regreskravet er fastslået enten i den strafferetlige sag forud for afgørelsen om regres eller i en efterfølgende civilretlig sag, skal politikredsen beregne forældelsesdatoen som datoen for domsafsigelsen, plus 10 år. *Eksempel:*

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
	Såfremt domsdatoen er d. 2. januar 2019, skal feltet 'Forældelsesdato' angives med d. 2. januar 2029. <u>Ved forlig:</u> Hvor kravet er fastslået i et frivilligt forlig, skal forældelsesdatoen angives som 10 år fra den dato, hvor skyldner har underskrevet det frivillige forlig. Såfremt det frivillige forlig ikke er dateret af skyldner, skal forældelsen beregnes fra den dato, hvor politikredsen daterer det frivillige forlig, for dermed at sikre, at forældelsesfristen aldrig bliver for lang. *Eksempel:* *Såfremt det frivillige forlig er underskrevet og dateret d. 1. juni 2019, skal feltet 'Forældelsesdato' angives med d. 1. juni 2029.* *Hvor politiet har sendt et frivilligt forlig ud d. 25. maj 2019, og modtager det retur i underskrevet stand d. 5. juni 2019 uden datering, skal feltet 'Forældelsesdato' angives med d. 25. maj 2029.* Vær opmærksom på, at der ved forældelsesafbrydende skridt, såsom indgåelse af afdragsordninger eller hvor der på skyldners anmodning er ydet henstand, sker udskydelse af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt. <u>Ved afdragsordning:</u> Såfremt der er indgået en afdragsordning med skyldner, udskydes forældelsens begyndelsestidspunkt, og forældelsesdatoen skal beregnes fra det senest betalte afdrag. *Eksempel:* *Afdragsordningen løber eksempelvis fra d. 1. januar 2019 til d. 30. juni 2019, og afdragene med betalingsfrist d. 1. januar og d. 1. februar er betalt rettidigt. Afdraget i marts måned betales efterfølgende ikke, og dermed skal forældelsens begyndelsestidspunkt regnes fra betalingen af afdraget i februar, dvs. d. 1. februar 2019. Feltet 'Forældelsesdato' angives dermed som d. 1. februar 2029.* <u>Ved henstand:</u> Såfremt politikredsen har ydet henstand på skyldners anmodning, udskydes forældelsens begyndelsestidspunkt, og

Stamdatafelt (system-til-system/portal)	Korrekt udfyldelse for 'Erstatningskrav (regres)' (POERSPO)
	forældelsesdatoen skal dermed regnes fra dagen efter henstandens udløb. *Det er dog aftalt mellem parterne, at Fordringshaver ikke ved fastsættelsen af forældelsesfristens begyndelsestidspunkt skal tage hensyn til de situationer, hvor der sker ydelse af henstand. Forældelsesfristen skal dermed i alle tilfælde beregnes fra sidste rettidige betalingsdato.* *Eksempel:* *Såfremt der er ydet henstand fra d. 1. januar 2019 til og med d. 31. januar 2019, skal forældelsesfristen beregnes fra d. 1. februar 2019, og feltet 'Forældelsesdato' skal dermed angives med d. 1. februar 2029.*
Bobehandling	I feltet skal angives, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo, konkurs m.v. Her vælges enten 'Ja' eller 'Nej'.
Note på skyldner	Feltet skal alene udfyldes, såfremt Fordringshaver ligger inde med yderligere bemærkninger, som synes at være relevante for sagens behandling hos Gældsstyrelsen. Vær her opmærksom på, at såfremt feltet udfyldes, vil fordringen blive sendt til manuel sagsbehandling, og der vil ikke ske inddrivelse, før noten er behandlet.

5. REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

Formålet med indgangsfilteret er at sikre, at de fordringer, der modtages til inddrivelse, er retskraftige og har korrekte stamdata, så Gældsstyrelsen kan administrere og inddrive fordringerne i overensstemmelse med gældsinddrivelsesloven. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.

Hvis fordringen afvises, oprettes fordringen ikke til inddrivelse, og Rigspolitiet skal derfor indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger.

Hvis fordringen sendes i høring, skal Rigspolitiet undersøge, om de indtastede oplysninger er korrekte. Hvis dette er tilfældet, skal Rigspolitiet godkende indberetning af fordringen og indtaste en begrundelse

herfor, og Gældsstyrelsen vil herefter tage stilling til, hvorvidt fordringen må oprettes til inddrivelse. Såfremt Rigspolitiet konstaterer, at de indtastede oplysninger er forkerte, skal Rigspolitiet fortryde indberetning af fordringen, og indtaste fordringen på ny med de korrekte oplysninger.

Regel	Filterregler for POERSPO (Erstatningskrav (regres))	Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
R_1_1	Fordringsartkoden skal være "INDR"	Fordringen afvises
R_1_2	Fordringen skal altid være en hovedfordring	Fordringen afvises
R_2_1a	Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato	Fordringen afvises
R_2_1b	Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato	Fordringen sendes i høring
R_2_1	Forældelsesdato skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_3_1	Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen	Fordringen afvises
R_4_1	Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)	Fordringen afvises
R_4_4	Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.	Fordringen afvises
R_4_7	Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse	Fordringen afvises
R_5_1	Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises
R_5_2	Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises
R_5_3	Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises
R_6_1	Sidste rettidige betalingsdato skal ligge efter Forfaldsdato	Fordringen afvises*
R_6_3	Forfaldsdato skal ligge efter Stiftelsesdato	Fordringen afvises*
R_7_1	Stiftelsesdato skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_2	Forfaldsdato skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_3	Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_9	Periode start må ikke være udfyldt	Fordringen afvises*
R_7_10	Periode slut må ikke være udfyldt	Fordringen afvises*
R_7_11	Beskrivelsesfelt skal være udfyldt	Fordringen afvises
R_7_12a	Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt	Fordringen afvises
R_7_12	Enten domsdato eller forligsdato skal være udfyldt	Fordringen afvises*